

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2917/2535 นายประจักษ์ วงศ์บาตร โจทก์
บริษัทฟินิกซ์อินดัสตรี จำกัด จำเลย
นายประจักษ์ วงศ์บาตร โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลแรงงานกลาง
วินิจฉัยคดีนอกคำฟ้องคำให้การ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณา
พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 40 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการ บอกกล่าวล่วงหน้า
และค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 37)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์อ้างว่าโจทก์บวชเป็นสามเณรเพื่อเข้าพิธีในงานฌาปนกิจศพ นางหล้าวงศ์บาตรย่าของโจทก์ตามประเพณีนั้น ปรากฏตามใบมรณบัตรเอกสารหมายเลข 1 ว่า นางหล้าถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 การที่โจทก์บวชเป็นสามเณรจึงเป็น การบวชก่อนที่นางหล้าถึงแก่ความตาย 3 วัน ถือไม่ได้ว่าการบวชเป็นสามเณรของโจทก์เป็นการบวชเพื่อเข้าพิธีในงาน ฌาปนกิจศพนางหล้าตามที่โจทก์อ้างข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 7-14 มีนาคม 2535 โดยไม่มีเหตุอันสมควร การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์บวชเพื่อ ทดแทนบุญคุณตามประเพณีนิยมของชาวพุทธ ในอีสาน ถือได้ว่า โจทก์หยุดงานโดยมีเหตุอันสมควรตามกฎหมายนั้น จึงเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางหยิบยกข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาวินิจฉัยนั้น ศาลฎีกาตรวจสำนวนแล้ว ไม่ปรากฏว่าศาลแรงงานกลางหยิบยกข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาวินิจฉัยแต่อย่างใดอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางจึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์อ้างว่าโจทก์บวชเป็นสามเณรเพื่อเข้าพิธีในงานฌาปนกิจศพ นางหล้าวงศ์บาตรย่าของโจทก์ตามประเพณีนั้น ปรากฏตามใบมรณบัตรเอกสารหมายเลข 1 ว่า นางหล้าถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 การที่โจทก์บวชเป็นสามเณรจึงเป็น การบวชก่อนที่นางหล้าถึงแก่ความตาย 3 วัน ถือไม่ได้ว่าการบวชเป็นสามเณรของโจทก์เป็นการบวช

เพื่อเข้าพิธีในงาน ฌาปนกิจศพนางหล้าตามที่โจทก์อ้างข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์
ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 7-14 มีนาคม 2535 โดยไม่มีเหตุอันสมควร การที่โจทก์
อุทธรณ์ว่า โจทก์บวชเพื่อ ทดแทนบุญคุณตามประเพณีนิยมของชาวพุทธ ในอีสาน
ถือได้ว่า โจทก์หยุดงานโดยมีเหตุอันสมควรตามกฎหมายนั้น จึงเป็นอุทธรณ์ ใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางหยิบยกข้อเท็จจริง
นอกสำนวนมาวินิจฉัยนั้น ศาลฎีกาตรวจสำนวนแล้ว ไม่ปรากฏว่าศาลแรงงานกลาง
หยิบยกข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาวินิจฉัยแต่อย่างใดอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้
เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางจึงไม่รับอุทธรณ์ของ
โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประพัฒน์ อุสุภาพ-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ